

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3158/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม  
นาย เฉลียว ชินเวช

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13, มาตรา 62, มาตรา 89, มาตรา 106

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายแอมเฟตามีน ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 และ 89 ความผิดตามฟ้องดังกล่าวนี้ย่อมรวมถึงการมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง และ 106 อยู่ด้วย ถือได้ว่า ความผิดตามฟ้องรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง เมื่อทางพิจารณาฟังได้ว่า จำเลยมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยในการกระทำความผิดฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ซึ่งมีบทลงโทษเบากว่าตามที่พิจารณาได้ความได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย.

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13, 89

จำเลยให้การรับว่ามีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 วรรคหนึ่ง, 89 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือน

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษตามฟ้อง

จำเลยฎีกาว่า คำฟ้องโจทก์มิได้มีคำขอให้ลงโทษฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมแอมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวน 11 เม็ด เป็นของกลาง ปัญหาที่ว่าจำเลยขายแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวให้เจ้าพนักงานตำรวจผู้ไปล่อซื้อหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์มีจำสืบตำรวจชาติชายเบิกความว่า วันเกิดเหตุพยานพร้อมด้วยสืบตำรวจเอกปราโมทย์ได้แต่งกายนอกเครื่องแบบไปที่ร้านอาหารของจำเลย สืบตำรวจเอกปราโมทย์อยู่ห่างร้านจำเลยประมาณ 15 เมตรจำสืบตำรวจชาติชายพูดขอซื้อยาบ้า 10 เม็ด จากจำเลย จำเลยเดินเข้าไปหลังร้านแล้วเดินกลับออกมามอบยาบ้า 11 เม็ด ใส่ในซองกระดาษให้จำสืบตำรวจชาติชายส่งธนบัตรฉบับละ

100 บาท ให้จำเลยแล้วแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม สิบตำรวจเอก  
ปราโมทย์เบิกความว่าได้เห็นจำสิบตำรวจชาติชายพูดกับจำเลยแล้วยกมือเรียกให้  
พยานเข้าจับกุม ส่วนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจะได้คืนจากจำเลยตอนใดพยานไม่ทราบ เห็น  
ว่า หากจำสิบตำรวจชาติชายส่งธนบัตรฉบับละ 100 บาทให้จำเลยเพื่อล่อซื้อและยึด  
คืนจากจำเลยจริง สิบตำรวจเอกปราโมทย์ซึ่งเฝ้าดูอยู่ใกล้ ๆ ก็น่าจะเห็นเหตุการณ์  
ด้วย แต่สิบตำรวจเอกปราโมทย์กลับเบิกความว่าไม่ทราบ จำสิบตำรวจชาติชายเบิก  
ความว่าขอซื้อยาม้าจากจำเลย 10 เม็ด ราคายาม้าเม็ดละ 10 บาท บ้าง 15 บาทบ้าง  
หรือ 20 บาท บ้างแต่จำเลยกลับนำยาม้าจำนวน 11 เม็ด มาขายให้จำสิบตำรวจชาติ  
ชายในราคา 100 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาซื้อขายตามปกติและเกินจำนวนที่จำสิบตำรวจ  
ชาติชายต้องการ คำเบิกความของจำสิบตำรวจชาติชายจึงมีพิรุธ นอกจากนี้ในบันทึก  
การจับกุมเอกสารหมายเลข จ.3 ที่ระบุว่าจำเลยให้การรับสารภาพว่า มีแอมเฟตามีนไว้ใน  
ครอบครองเพื่อขายและขายนั้น จำสิบตำรวจชาติชายเบิกความตอบทนายจำเลย  
ถามค้านว่า ตอนจับกุมจำเลยบอกให้พยานทราบว่ามียาม้าไว้กินเอง คำเบิกความของ  
จำสิบตำรวจชาติชายจึงขัดกับบันทึกการจับกุมพยานหลักฐานโจทก์จึงมีความสงสัย  
ตามสมควรว่าจำเลยได้ขายแอมเฟตามีนจำนวน 11 เม็ด ให้เจ้าพนักงานตำรวจผู้ล่อ  
ซื้อหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริง  
คงฟังได้เพียงว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองจำนวน 11 เม็ดตามที่จำเลย  
รับสารภาพ

ปัญหาต่อไปมีว่า ศาลจะลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบ  
ครองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 62  
วรรคหนึ่ง และ 106 โดยโจทก์ไม่มีคำขอมาท้ายฟ้องได้หรือไม่ คดีนี้โจทก์บรรยาย  
ฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายและขาย  
แอมเฟตามีน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
พ.ศ. 2518 มาตรา 13 และ 89 ความผิดตามฟ้องดังกล่าวนี้ย่อมรวมถึงการมีแอมเฟ

ตามีนไว้ในครอบครองซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่งและ 106 อยู่ด้วย  
ถือได้ว่า ความผิดตามฟ้องรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้  
อยู่ในตัวเอง เมื่อทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ศาลจึงมี  
อำนาจลงโทษจำเลยในการกระทำความผิดฐานมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง ซึ่งมี  
บทลงโทษเบากว่าตามที่พิจารณาได้ความได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
อาญามาตรา 192 วรรคสุดท้าย..."

พิพากษายืน.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สูตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |